

[<https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tjpa.jus.br%2FPortalExterno%2Fhotsite%2FAnuario-estatistico-2018%2Fresources%2Fimg%2Fbrasao-tjpa.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tjpa.jus.br%2FPortalExterno%2Fhotsite%2FAnuario-estatistico-2018%2Fapresentacao.xhtml&docid=R5RqzgiXah5O0M&tbnid=0VIBx1NitTR3yM%3A&vet=10ahUKEwjU6brs8ozmAhWbLLkGHR1qDugQMwhFKAAwAA..i&w=400&h=400&client=firefox-b-ab&bih=1159&biw=1024&q=BRAS%C3%83O%20TJPA&ved=0ahUKEwjU6brs8ozmAhWbLLkGHR1qDugQMwhFKAAwAA&iact=mr&uact=8>]

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Processo nº. 0800012-15.2025.8.14.0074

REQUERENTE: JOELMA COSTA DA SILVA

Nome: JOELMA COSTA DA SILVA

Endereço: Av. Rio Branco, nº 111, 111, bairro novo, TAILÂNDIA - PA - CEP: 68695-000

REQUERIDO: HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA, W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA

Nome: HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA

Endereço: Rua Tiradentes, 15, Sala 57, Kobrasol, SÃO JOSÉ - SC - CEP: 88102-040

Nome: W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA

Endereço: REPUBLICA DO LIBANO, 251, SALA 814 TORRE C, PINA, RECIFE - PE - CEP: 51110-160

DECISÃO

R.H.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por JOELMA COSTA DA SILVA contra HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA e W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA (FADA777).

Inicialmente, verifico que o processo se encontra parcialmente instruído, tendo a primeira requerida (HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA) sido regularmente citada (ID

138628599) e deixado transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no ID 142513514. Já em relação à segunda requerida (W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA), a citação restou infrutífera (ID 139800529), sendo certificado que a empresa é "desconhecida" no endereço informado.

Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, a autora requer, a título de tutela de urgência, o arresto da quantia de R\$ 438.347,38 (quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) ou, subsidiariamente, ordem de bloqueio via SISBAJUD dos valores que alega estarem retidos na plataforma de jogos das rés.

Embora existam documentos juntados pela autora que indiquem depósitos na plataforma (ID 134357939) e prints de tela indicando ganhos (ID 134357938), bem como comprovantes de alguns saques realizados (ID 134357940), entendo que, neste momento processual, a concessão da medida de bloqueio ou arresto de valores nos termos pleiteados representaria clara antecipação dos efeitos da tutela final pretendida.

Isso porque o objeto principal da ação é justamente a condenação das requeridas ao pagamento dos valores alegadamente retidos, sendo que o deferimento do bloqueio de quantia tão expressiva neste momento implicaria no reconhecimento antecipado do direito material discutido, sem a devida instrução probatória.

Ademais, não foram produzidas provas suficientes acerca da efetiva titularidade dos valores pleiteados pela autora, sendo necessária uma análise mais aprofundada sobre a natureza da relação estabelecida entre as partes e a veracidade dos prints apresentados, especialmente considerando a necessidade de se aferir a autenticidade dos documentos eletrônicos juntados aos autos.

Ressalto, ainda, que a parte autora não demonstrou de forma robusta a ocorrência de dilapidação patrimonial pelas requeridas que justificasse o arresto ou bloqueio cautelar no momento, sendo prudente aguardar o contraditório pleno para melhor apuração dos fatos.

Em relação ao pedido de pesquisa de endereço da segunda requerida (W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA), conforme requerido pela parte autora (ID 141638105), observo que este juízo já realizou diligências preliminares através dos sistemas disponíveis, com os seguintes resultados:

a) A pesquisa via SISBAJUD restou infrutífera, considerando que o CNPJ da segunda requerida não possui vínculo com nenhuma instituição financeira;

b) A pesquisa via RENAJUD também foi infrutífera, a considerar que não há nenhuma restrição veicular prévia em nome da empresa;

c) Quanto à pesquisa via SIEL, esta resta prejudicada, por ser incompatível com pessoa jurídica, uma vez que o sistema é destinado exclusivamente à consulta de dados de pessoas físicas;

d) Quanto às pesquisas via INFOSEG e INFOJUD, estas também se mostram inviáveis, a considerar que conforme consta no cadastro da empresa junto à Receita Federal (ID 134356037), a segunda requerida já se encontra com situação cadastral "BAIXADA" desde 19/12/2024, com o motivo "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária", o que inviabiliza a obtenção de novos endereços através destes sistemas.

Diante do exposto:

1. INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência para bloqueio ou arresto de valores, por entender que tal medida representaria antecipação do mérito da causa sem a devida instrução probatória, sem prejuízo de posterior reanálise após a citação de ambas as requeridas e a produção de outras provas;

2. DECRETO a revelia da requerida HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA, nos termos do art. 344 do CPC, prosseguindo o processo com os efeitos dela decorrentes;

3. INDEFIRO o pedido de pesquisa de endereço da requerida W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, pelos motivos já expostos, principalmente por constar que a empresa já se encontra com situação cadastral "BAIXADA" por "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária";

4. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito quanto à ausência de citação da segunda requerida, considerando a impossibilidade de localização no endereço indicado e sua situação cadastral de "BAIXADA" junto à Receita Federal;

5. Após a manifestação da parte autora ou decorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, servindo esta decisão como mandado/ofício para todos os fins de direito.

Tailândia/PA, 20 de maio de 2025.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara e Diretor do Fórum de Tailândia/PA